

问题的国际统计分类》(ICD) 确定。从上诉人的出生记录等资料记载来看, 并未有确诊其出生时患有畸形的内容, 出生记录中虽记载“矢装颅骨重叠”, 但如前所述, 保险公司主张根据前述统计分类该情况属于先天性疾病, 但该分类并未作为合同附件内容, 也无证据证实被上诉人就“矢装颅骨重叠”属于前述第2.4 条责任免除中(8)的范围向投保人明确说明, 故保险公司以此主张免赔, 法院不予支持, 进而其应按照保险合同约定履行保险赔付义务。最后, 从白甲提交的病历资料等来看, 白甲主张符合保险合同中重大疾病第7.1.80条开颅手术之约定, 要求保险公司支付保险金30万元, 具有合同依据, 故法院予以支持。

云南省昆明市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款, 《中华人民共和国保险法》第十六条、第十七条, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第六条, 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定, 判决如下:

- 一、撤销云南省昆明市盘龙区人民法院一审民事判决;
- 二、保险公司于本判决生效之日起十日内支付白甲保险金30万元。

【法官后语】

《中华人民共和国保险法》虽然确立了询问告知主义的立法模式, 但未对告知义务的范围作出明确限定, 从保险法的法理而言, 投保人应当告知与保险人危险评估有关的情况, 只有当投保人未告知的情况足以影响保险合同对价平衡基础时, 才构成对告知义务的违反, 主要应从以下三方面进行判断:

第一, 如实告知义务的范围应当限于投保人知悉的情况。《中华人民共和国保险法》未正面规定告知义务的范围, 仅是将投保人存在故意或重大过失等主观过错作为违反告知义务的构成要件, 即强调了投保人告知的事项必须是其知悉的事项, 否则就不存在主观上的重大过失或过错。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第五条的规定将告知义务范围明确限定于投保人“明知”的事项, 该规定实质上是对《中华人民共和国保险法》第十六条规定的限缩解释。“明知”是一种隐匿的心理状态, 对于

如何判断是否“明知”，应综合考量相关证据材料以判断投保人对相关事实、疾病是否明知。一是审查被保险人客观上是否患有相关疾病，二是审查投保人对被保险人的疾病是否主观上知晓。实践中，主要通过结合被保险人的实际病情以及投保人的投保过程等材料，再加上对投保人投保动机的审查，综合判断其是否构成明知，且投保人明知有关保险标的的重大事项而不如实告知的，并不当然构成故意，也可能属于重大过失。重大过失包括：义务人因重大过失而不知道重要事项的存在而未告知；义务人虽知道重要事项的存在但因重大过失而不知其重要性而未告知的。例如，本案中，虽甲医院的出院记录等医疗资料显示被保险人在投保前有“头颅形状异常”的情况，但未有专业诊断被保险人患有畸形，加之之后被保险人进行了数次健康检查，均未显示其患有畸形，作为父亲的投保人也不可能认定及期望子女患有畸形，且若投保人在投保前就知晓被保险人存在畸形疾病，作为父亲却未及时带其就诊明显与人情世故及常理不符，故结合被保险人的病历资料、普通人的朴素认知及人情世故，可知投保人不存在因重大过失未向保险公司履行如实告知义务。

第二，投保人如实告知的范围应当限于保险公司的询问范围，且询问内容应具体明确。之所以限于保险公司的询问范围，是因为保险公司是保险产品的开发设计者，具备专业保险知识，熟知产品涉及的逻辑、特点等，对于应该询问何种事项最清楚，且有权决定是否与投保人签订保险合同，在保险合同关系中属于强势缔约一方，而判断什么事实具有重要性是一个技术问题，亦应当由从事保险业务的保险人进行判断，因此应该由保险公司对影响合同签订的重要事项进行询问，而不是完全依赖投保人自觉告知。保险法司法解释相关规定明确了对询问范围及内容有争议的，保险人负举证责任。司法实践中，保险公司大多采用询问表等书面形式列明向投保人询问的事项，但其中部分仅为概括性及兜底性询问，所谓概括性条款是指缺乏具体内涵、外延难以界定的条款。如本案中，投保时，保险公司询问被保险人是否患有“先天性疾病”，众所周知，“先天性疾病”外延较广，涉及医学领域的专业知识，作为不具备该方面知识的普通人，即使在被保险人出生记录中载明“矢装颅骨重叠”，也无法判断属

